

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/618/25

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון) – מניעת פרסום פרטיו של אדם שנהרג או נפגע ברבים בטרם נמסרה הודעה למשפחה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981¹, בסעיף 2, אחרי פסקה (א4) יבוא:

"(ב4) פרסום פרטיו של נפגע העלולים להביא לזיהוי ברבים בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה, למעט פרסום שניתנה לגביו הסכמה על ידי הנפגע או פרסום שמו של הרוג לאחר שנמסרה הודעה לבן משפחה מדרגה ראשונה על ידי גורם רשמי אודות הפגיעה, ואולם במשפט אזורחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו –

"פרטיו" – שם, תמונה או כל פרט מזהה אחר;

"נפגע" – אדם שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי; "משפחה"

– בן זוג, ילד, הורה, אח ואחות."

דבריו הסבר

באירועים רבים נאלצות משפחות להתמודד עם חרושת שמועות אודות פרטיו זהותם של הרוגים ופצועים, זאת למרות, שבמקרים רבים, טרם יודעו קרוביהם החוקיים של המעורבים בעניין. מצב זה יוצר עוגמת נפש רבה למשפחותיהם ועלול לגרום לבהלה ציבורית.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

רק לאחרונה בחוה"מ פסח התשפ"א נהרג בתאונת דרכים הרב חיים הר כסף ופרסום אודות התאונה הופץ ברשת הווטסאפ, בטרם אלמנתו והמשפחה הקרובה קיבלו הודעה מגורם רשמי אודות הפגיעה. במצב החוקי הנוכחי, לא קיימים כלים מספקים המאפשרים הרתעה מתאימה ומניעה של פרסומים שכאלה. על כן, מוצע בהצעה זו לקבוע שפרסום פרטיו ותצלומו של אדם שנהרג או נפגע ברבים, בטרם נמסרה הודעה למשפחתו, ייחשבו כפגיעה בפרטיות בגינה ניתן לתבוע בתביעה אזרחית. חריג לכך הוא אם קיבל המפרסם אישור מהאדם הנפגע לפרסם את פרטיו, או אם נמסרה הודעה לבן משפחה מגורם רשמי. כמו כן, מוצע כי יעמדו מספר הגנות לזכותו של המפרסם אם תוגש נגדו תביעה כאמור, וביניהן מקרה בו הפרסום היה בתום לב, פרסום שנעשה למטרה כשרה או פרסום שיש בו עניין ציבורי מיוחד. כך, החוק המוצע יסייע במניעת הפצת מידע מזהה שלא לצורך, ויאפשר לגורמים הרשמיים ליידע את המשפחות על פי הנהלים ובדרך הראויה, תוך פגיעה מינימלית בפרטיותם. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1082/24).

הצעת חוק זה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/1838/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)